

1500496-98.2019.8.26.0418

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR

Comarca: Paraibuna

Foro: Foro de Paraibuna

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Paraibuna

Foro de Paraibuna

Vara Única

Rua Major João Elias Calazans, 565, . - Centro

CEP: 12260-000 - Paraibuna - SP

Telefone: (12) 3974-0048 - E-mail: paraibuna@tjsp.jus.br

1500496-98.2019.8.26.0418 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500496-98.2019.8.26.0418

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EXPEDITO GOMES DE CARVALHO

Vistos.

EXPEDITO GOMES DE CARVALHO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do delito descrito no art. 155, caput, e no art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

A acusação é por conta de que, em 13 de outubro de 2019, na residência situada na Rua Alcides Alves Pereira, nº 180, Centro, nesta cidade e comarca de Paraibuna, EXPEDITO, também conhecido como "Ditinho", subtraiu, para si, um celular Samsung, estimado em R\$ 690,00, diversas panelas e uma leiteira de suco, pertencentes à vítima Goretti Aparecida Martins, totalizando R\$1.290,00 (mil, duzentos e noventa reais), conforme auto de avaliação de fls. 110. Na manhã de 14 de outubro de 2019, no mesmo local, o réu tentou subtrair, mediante escalada, bens pertencentes à vítima Goretti Aparecida Martins, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Segundo a denúncia, em 13 de outubro de 2019, o réu ingressou na residência da vítima, encontrando o celular e várias painéis, no que, aproveitando-se da ausência de vigilância sobre o bem, subtraiu-os e evadiu-se em poder dos bens. Ocorre que o réu é conhecido na comarca pela prática de furtos e foi visto em poder do celular logo após o furto. A vítima então, naquela mesma data, encontrou o réu nas imediações de sua residência e disse que daria uma recompensa de R\$50,00 pelo aparelho. Minutos depois, o réu apareceu com o aparelho e o entregou, em troca da "recompensa". No dia seguinte, o réu escalou a casa da vítima, retirou algumas telhas e ali ingressou, para subtrair mais bens. Ocorre que a vítima acordou com o barulho da empreitada criminosa e flagrou o réu no interior da residência. EXPEDITO então fugiu. A aparição da vítima foi a circunstância alheia que impediu a consumação do furto. O prejuízo total estimado foi de R\$1.340,00 (auto de avaliação e valor da "recompensa").

A denúncia (fls. 135/136) veio instruída com o inquérito policial de fls. 01/112 e foi recebida em 07 de maio de 2021 (fls. 137/138).

A F.A e certidões criminais foram juntadas a fls. 140/152 e 164/172.

O réu foi citado pessoalmente e apresentou resposta à acusação, nos termos do art. 396-A do CPP (fls. 173/174 e 179/181).

A denúncia foi mantida e designada a audiência de instrução e julgamento, porque não se vislumbrou qualquer uma das hipóteses definidas no art. 397 do CPP (fls. 185/186).

Na audiência do art. 400 do CPP, a vítima foi ouvida, duas testemunhas foram inquiridas, o réu foi interrogado, as partes não requereram diligência complementar, o Ministério Público apresentou suas alegações finais orais e foi concedido prazo para memorial da Defesa (fls. 215/216).

Os extratos pertinentes e relevantes das declarações da vítima, depoimentos das testemunhas e interrogatório são:

Goretti Aparecida Martins (vítima): O réu entrou em sua casa em um domingo e pegou seu celular. Quando chegou em sua casa, não encontrou seu celular. O réu estava com seu celular. O réu disse que tinha achado na escada e teve que comprar seu celular do réu por R\$ 50,00. O réu também subtraiu um jogo de painéis e uma leiteira. No dia seguinte ao domingo, estava deitada quando ouviu um barulho no telhado. Levantou-se e viu o réu dentro de sua casa. Viu o réu na sala. Ele entrou pelo telhado da cozinha. Acredita que o réu ia subtrair sua televisão. O telhado da sua casa é baixo. É fácil subir no telhado de sua casa, porque na parte de trás de sua casa o telhado é baixo. O réu tirou a telha para entrar na sua casa. O réu a enfrentou e ele disse que fora "Baianinho" quem tinha furtado seu celular. O réu saiu de sua casa pelo telhado. Não viu quem subtraiu seu celular e jogo de painéis. O Laerte disse que o réu estava com seu celular. Foi até a casa do réu perguntar sobre seu celular e ele disse que estava com seu bem.

Laerte Pereira Costa (testemunha de acusação): A vítima pediu para acompanhá-la até a casa do réu para reaver o celular dela. Ela pagou pelo celular. Já tinha visto o réu com o celular da vítima. O réu disse que tinha achado o celular, mas mentiu. O réu furtou o celular da vítima. Ela pagou R\$ 50,00 pelo celular para o réu. A vítima disse que o réu entrou na casa dela no dia seguinte. Não viu o réu furtando o celular da vítima. Disse que o réu furtou o celular, porque a vítima lhe contou isso. A vítima lhe contou sobre o furto de seu celular e pediu para avisá-la se visse seu celular. Logo depois, encontrou o vendendo o celular. O réu ficou "em choque" quando falou que iria chamar a vítima. Viu o réu com o celular no mesmo dia que a vítima contou sobre o furto.

Guilherme Augusto de Moraes Davi (testemunha de acusação): Ficou sabendo do furto do celular da vítima, porque moram no mesmo bairro. Contou para a vítima que Ditinho estava vendendo um celular. O réu vendeu o celular para a vítima por R\$ 50,00. O réu disse que [o depoente] tinha furtado o celular e entregue para ele. O réu estava vendendo o celular no mesmo dia do furto. A vítima também lhe contou que o réu entrou na casa dela no dia seguinte. Não sabe se precisa escalar para subir no telhado da vítima.

EXPEDITO GOMES DE CARVALHO (réu): Não furtos os bens da Goretti. Tinha acabado de sair da cadeia. Já tinha má fama e Laerte falou para a vítima que [o depoente] tinha furtado seus bens. Falou para a vítima que não tinha praticado o furto, mas que “iria correr atrás” para saber que tinha furtado. Conversou com alguns viciados e um deles entregou o celular. A vítima foi até a casa dela e ela lhe entregou R\$ 50,00. No dia seguinte, Laerte disse que Neguinho iria furtar a casa da vítima. Entrou na casa da vítima pela janela para ver se Neguinho estava lá. Só estava a vítima na casa. Laerte disse, do lado de fora da casa da vítima, que Neguinho já estava lá. Ouviu barulho de dentro da casa da vítima. Foi enganado por Laerte. Dentro da casa, foi acusado pela vítima de ter furtado seus bens. Foi embora da casa da vítima e foi atrás de Laerte para bater nele.

Em alegações finais orais, o Ministério Público analisou as provas e pleiteou a condenação do réu pelos crimes de furto e tentativa de furto, afastamento da qualificadora, reconhecimento do crime continuado, dos maus antecedentes, reincidência, com fixação do regime fechado. No seu memorial de fls. 219/222, a Defesa pugnou a absolvição do réu, por falta de provas acerca da autoria delitiva quanto aos dois crimes patrimoniais denunciados.

É o breve relato do que importa.

DECIDO.

As materialidades (existência) e autoria dos crimes de furto simples consumado e tentado restaram comprovadas, por meio das provas documental e oral amealhadas nos autos.

O auto de avaliação de fls. 110 demonstra que os bens furtados da vítima (aparelho celular – recuperado, jogo de panela, duas panelas de pressão e uma leiteira) foram estimados em R\$ 1.050,00.

Em juízo, a vítima declarou que, em um dia de domingo, foram subtraídos os bens indicados no parágrafo anterior e, logo depois, recebeu a notícia de que o réu estava com seu celular. Também disse que teve que comprar seu celular do réu por R\$ 50,00 e já no dia posterior, flagrou o réu dentro de sua casa.

A testemunha Laerte informou que, logo depois da vítima ter relatado o furto de sua casa, viu o réu vendendo o celular. Disse que a vítima teve que pagar R\$ 50,00 para reaver seu celular.

Guilherme, outra testemunha da acusação, alegou que viu o réu vendendo o celular da vítima no mesmo dia do furto.

A negativa de autoria formulada pelo réu em seu interrogatório – de que resgatou o celular da vítima para não ser injustamente acusado e que entrou no dia seguinte na casa da vítima para proteger o patrimônio dela de um furto que seria praticado por Neguinho – não se sustenta, porque, além de isolada nos autos, está em confronto com a prova amealhada nos autos.

Com efeito, quanto ao primeiro furto, a posse de um dos bens subtraídos da vítima,

logo em seguida ao furto, acarreta a inversão do ônus probatório, competindo ao réu a apresentação de uma justificativa plausível para a posse do bem, o que não fez neste feito criminal.

Em relação ao segundo crime patrimonial – furto tentado, o ingresso do réu sem autorização na casa da vítima no dia seguinte a do outro furto residencial, pela janela (versão do réu) ou telhado (versão da vítima), é circunstância suficiente para o incriminar, já que tal conduta também inicializa o iter criminis do furto.

Não há provas acerca da qualificadora escalada, uma vez que, além de inexistir qualquer prova técnica a esse respeito, a vítima afirmou que o acesso ao seu telhado é fácil pelos fundos da casa.

Os dois crimes de furto foram cometidos nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devendo o subsequente ser havido como continuação, conforme regramento do art. 71, caput, do Código Penal.

Inviável o reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, CP), dado o valor da res furtiva e por ser o réu reincidência em crime doloso.

Assim, pode-se afirmar, com segurança, que a conduta do réu se subsumiu à figura típica do art. 155, caput, e art. 155, caput, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

Passo a dosar a pena, com fundamento no art. 5º, XLVI, da CF e na forma do art. 68 do CP.

O acusado tem maus antecedentes (procs. 311-71.2018.8.26.0418, 371-44.2018.8.26.0418- fls. 164). A culpabilidade, os motivos, as circunstâncias e as consequências foram normais ao tipo penal. Não há elementos desabonadores à sua conduta social e personalidade. Não houve peculiar comportamento da vítima para influir na pena. Sopesadas as diretrizes estabelecidas no art. 59, do Código Penal, a pena-base deve acrescida de 1/6 do mínimo legal. Igual tratamento deve ser adotado no tocante à sanção pecuniária. Deste modo, estabelece-se as penas de 01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa.

Neste sentido, tem-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE ESCOLHA DA FRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONFISSÃO. CIRCUNSTÂNCIA NÃO UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DE CONVENCIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que condenações por fatos anteriores, mas com trânsito em julgado posterior à data do crime em apuração, podem justificar a majoração da pena-base a título de maus antecedentes. 2. Ainda que a fração de 1/6 (um sexto) tenha sido a usualmente adotada para modular a pena, na primeira e segunda fase da dosimetria, ressalva-se fundamentação concreta que justifique patamar superior, como a hipótese dos autos. 3. A versão apresentada pelo réu, quanto aos fatos a ele imputados, não foi utilizada para a formação do convencimento do Magistrado, em relação ao crime de associação para o tráfico, que se valeu dos demais elementos probatórios colhidos nos autos. Dessa forma, não há falar em aplicação da atenuante da confissão espontânea. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 556.142/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020).

O réu é reincidente (procs. 000505-42.2016.8.26.0418 – trânsito em julgado em 10/02/2019, 0001093-15.2017.8.26.0418- trânsito em julgado em 10/06/2019 - fls. 164/165), de modo sua pena deve ser agravada em 1/6, nos termos do art. 61, I, do CP, para defini-la em 01 ano, 04 meses e 10 dias de reclusão, e 12 dias-multa.

A propósito, “as condenações pretéritas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam de fatos diversos, como ocorre no presente caso.” (STJ, AgRg no HC 655.426/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 01/09/2021).

Nos termos do art. 71, caput, do CP e tratando-se de dois crimes, a pena deve ser aumentada em um terço (1/6), para fixá-la em 1 ano, 7 meses e 1 dia, e 14 dias-multa, uma vez que os Tribunais Superiores firmaram o entendimento de que o percentual de aumento a ser aplicado à pena pela continuidade delitiva deverá ser arbitrado em função do número de infrações cometidas pelo agente (STF - HC no 83.632/RJ e HC no 73.446/SP; STJ - HC no 12.386/RJ e HC no 47.652/SP).

Seja dito de passagem, não se aplica o art. 72 do CP para a continuidade delitiva:

Superior Tribunal de Justiça.

HABEAS CORPUS. EXTORSÃO E ROUBO. CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DE FATOR PARA MINORAR A MAJORAÇÃO. CRIMES DE ESPÉCIES DIFERENTES. MULTA APLICAÇÃO DO ART. 72 DO CÓDIGO PENAL. ORDEM CONCEDIDA. 1. Extorsão e roubo. Continuidade delitiva reconhecida pelo Tribunal de origem, com aplicação do acréscimo de 1/2 (um meio). 2. Pretensão defensiva: redução do quantitativo, para 1/6 (um sexto). O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de inexistir continuidade delitiva entre estes crimes, pois são de espécies distintas. Contudo, reconhecida a continuidade delitiva pela instância a quo, inexistindo recurso do Órgão Ministerial, quando à aplicação deste instituto, o implemento das regras concernentes à figura do crime único deve seguir os parâmetros legais. 3. O art. 72 do Código Penal restringe-se aos casos dos concursos material e formal, não se encontrando no âmbito de abrangência da continuidade delitiva. 4. Dosimetria da pena refeita. 5. Ordem concedida, a fim de redimensionar a pena do sentenciado em 7 (sete) anos de reclusão, em regime fechado, e 11 (onze) dias-multa. (HC 221.782/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), SEXTA TURMA, julgado em 20/03/2012, DJe 11/04/2012).

Não há outras causas a serem apreciadas de modo que torno essas penas definitivas.

Pelo que dispõe o artigo 33, caput e § 2º, alíneas “c”, do Código Penal, em vista do quantum aplicado, maus antecedentes e reincidência, estabeleço o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Nos termos do artigo 60 do Código Penal, em vista da condição econômica do réu, até mesmo por falta de prova em contrário quanto à viabilidade em fixar quantia superior, o valor diário da pena pecuniária corresponde ao mínimo previsto pelo artigo 49, § 1º, da mesma lei.

Atento aos dispostos no art. 44 e art. 77, ambos do Código Penal, substituição da pena privativa de liberdade não se demonstra suficiente para a repressão do delito, diante dos maus antecedentes e da reincidência do réu.

Ante o exposto e o mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido acusatório, para CONDENAR o réu EXPEDITO GOMES DE CARVALHO, qualificado nos autos, a cumprir a pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 01 (um) dia de reclusão, a privativa de liberdade em regime fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, no piso mínimo do artigo 49, § 1º, Código Penal, por ter praticado os crimes descritos no art. 155, caput, e art. 155, caput, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, caput, todos do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados e expeça-se

as guias de execução para o cumprimento das penas.

Façam-se as anotações e comunicações necessárias.

Publique-se. Intimem-se.

Paraibuna, 07 de janeiro de 2022.

PEDRO FLAVIO DE BRITTO COSTA JUNIOR
Juiz de Direito
(Assinatura Eletrônica)